

(א) [עריכות קב: ושינ], (ב) לקמן ק-ג, (ג) [לעיל פא: ושינ], (ד) [גריסת ז: מה: זיק: ט: ב"מ: כד: ז:]; (ס) ב"מ לב, (ז) מ"י כ"ג, (ז) [עמ: ד"ה כחמיסין],

—◆◆—

מוסף רש"י

ארמלתא דובין אחריות איתמי. אס מנאלת השדה גולה או משועבדת לאחר וטרפה מן הלוקח בחובו, חוץ הלוקח על הימומים, ובי דינא דובין. שדה יתומים למון האשה הבגתה, אחריות איתמי (לקמן ק). אלמנה. הינות מנכסי יתומים, מוכרת. למוות, שלא בבית דין. ובלגז שראו שטם שלא ממכור מול (ב"מ לב).

—◆◆—

תוספות ר"ד

כיצד מוכרת אמר רבי דניאל בר בר קטינא אמר רב הונא ל"ב חודש ולוקח מפרנס א' לשלשים יום פי' מוכרת מן הנכסים כשיעור מונוות שנה א' ולא יתנו לה כל המעות ביחד שמא תמות אלא יתנו המעות ליתומים: אמר אמימר הל' [מוכרת] ל' חדשים ולוקח מפרנס א' ל' יום א"ל ר"א לאמימר הא דר"ה מאי א"ל לא שמיע לי כלומר לא ס"ל: בעא מיניה מריש. מוכרת למונות מהו שתתורו ותטורע לכתובתה. פי' אותן הקרקעות עצמן שמוכר למונות? וקמבעי' להו בדריי דאריי ארמלתא דובין אחריותא איתמי וביד דובין אחריותא איתמי מאי מי אמרינן כיין דאחריותא איתמי טרפא א"ד מצי א"ל נהי דאחריותא דעלמא לא קבלת עלך אחריותא דנפשך קביל מוכרת א"ל ר"ש גניתה מוכרת והולכת עד כדי דמי כתובתה וסמך לה שתגבה מוכרתה מן השאר ש"מ שייך אין לא שייך לא פי' מוכרת והולכת למונות עד שלא יסאר קרקע ליתומים אלא שיעור כתובתה שהיה לה סמך לגבות כתובתה משש ש"מ מדיקני סמך לה שתגבה מן השאר דוקא אם נשארו נכסים ליתומים אית לה סמך לגבות כתובתה אבל אם לא נשארו נכסים ליתומים אין לה סמך לגבות מן הלוקחות דאחריות דנפשה קבילי עלה עיין בערך

אס נתנן במתנה לא כך כחו יפה. שיוכל לטרוף לקוחות על החוב ולא יוכל לטרוף על המתנה אף זו על המונוות לא מוכל לטרוף לקוחות ועל הכתובה מטרופ אותם. ואס מפני הימומים שלא יאמרו הכל לכתובה מכרת ונתקבלת כתובתיך שיראו את הנמכר למונוות ואס תנטרך לכך יצאו ויעידו ואת הנמכר לכתובה לא תודיע מפני הלוקוחות: **מוכרת לשנים עשר חודש.** כדי מונוות של שנה תמכור יחד: **והלוקח.** לא ימסור לה כל המעות אלא דמי מונוות של חדש בחדש שאס תיגשא יחזיר מה שצידו ליורשים: **מהו שחוזר וטורפו.** אותם הקרקעות ענמן: **ארמלתא דובין.** שדה יתומים: **למונוות** או לכתובה וקבלה עליה אחריות: **אחריות איתמי.** אחריות הלוקחות חוזר על הימומים שהרי עליהן היה החוב: **טרפא.** והס יחזרו על הימומים: **מוכרת והולכת.** למונוות: **עד.** שלא יותר קרקע ליורשים אלא שיעור כתובתה: **וסמך לה.** ואותו השאר יהא סמך לה לגבות משס כתובתה: **וצין ולא אינטריכו** ליה וזוי. מכר שדהו ואנו יודעים שהיה חפץ לקנות שדה פלוני או פרגמטיא פלונית בלזון מעות: **ולא אינטריכו ליה וזוי.** שחזרו בזה המוכרים: **בזורפא.** יוקר הבא בשערים פתאוס: **וצניניהו לאפדנייהו.** לקנות חטין: **דאריכי בעקולי הוו קיימי.** שעל ידי שגדל הנהר הוצרכו הספינות ללכת עקלקלות ואילו ידעו המוכרים כן לא היו מוכרים בתיאס ומשעת מכירה הוה ליה טעות אכל היכא דמכירה לאו בטעות הואי כגון חזרו בזה מוכרי החיטין לאחר שמכרו אלו בתיאס או שצלו חטיין ממקוס אחר שעדיין לא נעקרו ממקומם לא הדרי: **אי הכי היינו ודאי דאמר ליה כו' נמאלס מכשילן.** דאי צעי לזוני קרקע לא ינאלו קונים: **ואמר לי אין בזורפא בנהרדעא משנה שכיח.** וחישישין דללמא אמו ארבי דקיימי בעקולי והדרי וצינייהו. שמע מינה טעמא משום מקח טעות הוי דאי בדלמו חטין ממקוס קרוב או שצלו לאלו לבדם דטעמא משום צין ולא אינטריכו ליה וזוי הוה מדי דלא שכיח הוה וליכא ממשול: **בתני' צין מן הארוסין.** שאין לה מונוות ומוכרת לכתובה: **צין מן הנשואין.** שהיא מוכרת למונוות מוכרת שלא בצית דין: **רבי שמעון אומר מן הנשואין.** שהיא מוכרת למונוות: **מוכרת שלא בצית דין.** שאי אפשר לה להיות יושבת ומתענה עד שידקקו לה צית דין אכל מן האירוסין שאין מכירתה אלא לכתובה לא תמכור אלא בבית דין: **גב' לא תמכור אלא בבית דין:**

לא תמכור אלא בבית דין:

שהלך בנו למדינת הים ושמע שמת בנו ועמד וכתב כל נכסיו לאחרים ואח"כ בא בנו רבי שמעון בן מנסיא אומר אין מתנתו מתנה בידוע שאס היה יודע שצנו קיים לא היה כותב. מ"ר: **א' הכי היינו דא"ל רמי בר שמואל** א"ר נחמא א"ר **נמצאת מבשרין בו'.** פי' רש"י אי הכי היינו ודאי דא"ל נמנאלת מכשילן כו' א"ל בזורתא משכח שכיחי וחיש דלמא אמו ארבי בעקולי והדרי וציני דאי בדלמו ממקוס קרוב או שצלו לאלו לבדן דטעמא משום דצין ולא אינטריכו ליה וזוי הדרי וציני מילתא דלא שכיח הוה וליכא ממשול וקשה לפירוש זה דמאי הוכחה היא לעולם אימא לך משום דלא אינטריכו ליה וזוי הדרי וציני ומיהו כל שכן היכא דהוו בעקולי כדמוכח שמעתא דלו הוי מקח טעות יותר ואס כן שפיר קאמר דנמנאלת מכשילן לעתיד הואיל דכלל ענין הדרי וציני כדפרשין הלכך נראה כמו שפירש רש"זס אי הכי קושיא הוה הואיל דאמר דהאי הדרי וציני דוקא משום דבעקולי הוו קיימי היכי קאמר בזורתא בנהרדעא משכח שכיח הלא זאת בזורתא דארבי בעקולי הוו קיימי פשיטא דלא שכיח הוה וצשלמא אי פשטינן מינה וצין ולא אינטריכו ליה וזוי הדרי וציני היינו ודאי דשכיחא דרוב פעמים היה להם בזורתא וינאל גמי לפי זה הא דפסקין הלכתא לפי פשיטת הצעאי:

אלמנה ניזונת פרק אחד עשר כתובות

צו.

אין דלמא נהי דאחריות דעלמא בו'. ולא דמי להאיא דלעיל (דף 35). רלוצין שמכר שדה לשמעון שלא באחריות וחזר רלוצין ולקחה משמעון באחריות דבמסקנא אמר רבא נהי דאחריות דעלמא לא קביל עלייה אחריות דנפשיה מי לא קביל עלייה לא דמי דהתם ודאי כיון שרלוצין ליה דין הוה

שיטרפו ממנו הקרקע ואין על שמעון לפרוע כיון דבאת לידי רלוצין הגאה שקבל המעות אכל הכא שהירשין חייצין לה מונוות יכולה למכור ולחזור ולטרוף שהרי כשחזרת וטורפת חוב שלה היא נפרעת ואין כאן עיוות הדין כלל:

וסמך לה שתגבה כתובתה מן השאר. וא"ת מאי נפקא

לה מינה צין מה שהיתה מוכרת למונוות וצין מה שתמכור לכתובה נפקא מינה שמוכל למכור ביחד כדי כתובתה אכל למונוות אינה מוכרת אלא לששה חדשי' ולוקח מפרנס אחת לשלשים יום ועוד אס נשאת אחר שמכרה הלוקח לא יתן כי אס אחת לל' יום ולא מוכל לגבות מהן לכתובה דהא מטלטלין נינהו ומונוות אצדה: **מאי סמך לה ש"מ שיירא אין לא**

שיירא לא. וא"ת תקשי מהכא לרמי בר חמא דהוה צעי למימר לעיל גבי רלוצין שמכר שדה לשמעון דאפילו אחריות דנפשיה לא קביל עלייה והא בזה דרייתא אמר' גבי אשה אחריות דנפשה מיהא קיבלה עלה וכ"ש התם לפי מה שפישנו לעיל וי"ל דמצי למימר רמי בר חמא דהכל ודאי אחריות דנפשה מקבלת וי"אע"ג דאחריות איתמי היינו מעלמא אכל אנפשה מיהו קיבלה דהא אינה מוכרת בזהדיא שלא באחריות אכל התם שמכר לו בזהדיא שלא באחריות אפילו אחריות דנפשיה לא קביל עלייה. מ"ר:

ובין ולא איצטריכו ליה וזוי הדרי וציני בו'. וכגון שגילה דעתו בשעת המכר דאמר דלוצין חורי קא וצין לכו דאי שמך הוו לכו דברים שצנצ וכן צפרק צ' דקידושין (דף מט:). גבי ההוא גברא דוצין נכסיה אדעתא למיסק לארעא דשיראל התם נמי צדגלי דעמיה ויש דברים שאינו מועיל בזהס גילוי דעת עד שיתנה כגון אס היה מוכר מלנצויו אדעתא למיסק לארך ישראל דהו דבר שאין רגילין למכור אדעתא דהכי התם ודאי אין מועיל גילוי דעת שאס לא תאמר כן מעכשיו אין צריך לשום תנאי אלא גילוי דעת צעלמא וכלל מקוס צעינן דומיא דתנאי בני גד ובני רלוצין תנאי כפול אלא ודאי גילוי דעת צמילתא שאין רגילות לעשות כן לא מהני עד שיתנה ויש דברים דאפילו גילוי דעת אין צריך כגון שטר מצרחת דלעיל פרק האשה שנפלו (דף עט. פסו.) וכן ההיא דצפרק מי שמת (צ"צ קלג. וקמו:). דתניא הרי

שהלך בנו למדינת הים ושמע שמת בנו ועמד וכתב כל נכסיו לאחרים ואח"כ בא בנו רבי שמעון בן מנסיא אומר אין מתנתו מתנה בידוע שאס היה יודע שצנו קיים לא היה כותב. מ"ר: **א' הכי היינו דא"ל רמי בר שמואל** א"ר נחמא א"ר **נמצאת מבשרין בו'.** פי' רש"י אי הכי היינו ודאי דא"ל נמנאלת מכשילן כו' א"ל בזורתא משכח שכיחי וחיש דלמא אמו ארבי בעקולי והדרי וציני דאי בדלמו ממקוס קרוב או שצלו לאלו לבדן דטעמא משום דצין ולא אינטריכו ליה וזוי הדרי וציני מילתא דלא שכיח הוה וליכא ממשול וקשה לפירוש זה דמאי הוכחה היא לעולם אימא לך משום דלא אינטריכו ליה וזוי הדרי וציני ומיהו כל שכן היכא דהוו בעקולי כדמוכח שמעתא דלו הוי מקח טעות יותר ואס כן שפיר קאמר דנמנאלת מכשילן לעתיד הואיל דכלל ענין הדרי וציני כדפרשין הלכך נראה כמו שפירש רש"זס אי הכי קושיא הוה הואיל דאמר דהאי הדרי וציני דוקא משום דבעקולי הוו קיימי היכי קאמר בזורתא בנהרדעא משכח שכיח הלא זאת בזורתא דארבי בעקולי הוו קיימי פשיטא דלא שכיח הוה וצשלמא אי פשטינן מינה וצין ולא אינטריכו ליה וזוי הדרי וציני היינו ודאי דשכיחא דרוב פעמים היה להם בזורתא וינאל גמי לפי זה הא דפסקין הלכתא לפי פשיטת הצעאי:

אלמנה

עין משפט נר מצוה

יז א מיי פ"ח מהלכות אשיות הל' כא סמג עשין מח טוש"ע אה"ע סי' 35 סעיף ז:

יח ב מיי פ"ח שס הל' יג ופ"ב מהל' מלוה והוה הל' ג סמג שס טוש"ע שס סעיף כט וסימן קג סעיף ב וטוש"ע ח"מ סי' קט

יט ג טוש"ע אה"ע סי' 35 סעיף ד:

כ ד מיי פ"ח מהל' מכירה הל' ח סמג עשין פב טוש"ע ח"מ סי' רו סעיף ג:

כא ה מיי פ"ח מהל' אשיות הל' יח סמג עשין מח טוש"ע אה"ע סי' קג סעיף א:

—◆◆—

(תוספות ר"ד (המשך)

ג"א בס"ה: איבעי' להו ובין ולא איצטריכו ל'י וזוי הדרי וציני או לא ת"ש דההוא בצורחא דהותו בנהרדעא ובנינהו כ"ע לאפדנייהו למיזבן חיטי לסוף אתי חיטי וארי' דינא הוה דהדרי אפדני למרייהו ומסיק תלמודא והל' ובין ולא איצטריכו ל'י וזוי הדרי וציני פי' דודקא כגון שפירש בפיו דאדעת' דהכי קשובנינא דאי לא פירש דברים שבלב אין דברים אע"ג דידעי ביה שכנים ומוכחא מילתא דהכי אמרי' בפי' האיש מקדש ההוא גברא דובנינהו לנכסי אדעת' למיסק לא"י ובעינא דובין לא אמר מדי א"ר הוי דברים שבלב ודברים שבלב אינן דברים עיין מ"ש שם דאע"ג דמוכח בפי' שכנים שהי' בדעתו לעלות אצ"ה כיון שלא פי' בפיו בעת המכירה כי הוא רוצה לעלות אמרי' דברים שבלב אינן מן הנשואין מוכרת שלא בב"ד רש"א מן הנשואין מוכרת שלא בב"ד מן האירוסין לא תמכור אלא מונוות וכל שאין לה מונוות וכל שאין לה מונוות ל"ת אלא בב"ד פי' למונות' שא"י להמתין עד שיוקדק לה ב"ד אבל מן האירוסין שאין לה מונוות כ"א כתובה אינה רשאית למכור שלא בבית דין ואין הל' כר"ש דקיי"ל יחיד ורבים הלכה כרבים ואמרינן עלה בפרק אלו מצואות אמר ר' יוסף אמר ר' נחמן אינה צריכה ב"ד מומחין אבל צריכה ב"ד הדיוטות: בשלמא מן הנשואין משום מונוי וא"י